

<입문-제5장 공법행위.제2절 신고 및 신청>

I. 사인의 공법행위로서 신고

1. 신고의 의의

- 신고는 사인이 공법상의 일정한 사실을 행정기관에 통지하는 것을 의미하며, 공법상의 효과 발생을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위의 일종이다. 신고의 주된 목적은 법률이 요구하는 공법상의 의무를 이행하고, 행정주체가 해당 사실을 인지하여 적절한 행정작용을 할 수 있도록 정보를 제공하는 데 있다. 신고는 행정의 간소화 및 국민의 자유 보장이라는 관점에서 허가 제도를 대신하여 점차 확대되는 추세이다. 신고가 적법한 요건을 갖추어 제출되면, 그 자체로 법적 효력이 발생하거나 행정기관의 후속 조치를 유발하는 기능을 수행한다. 신고의 형식은 대개 문서로 하도록 법률에 규정되어 있으며, 법률에서 정한 사항을 충족하지 못한 부적법한 신고는 법적 효력을 발생시키지 못한다. 신고의 효력 발생 여부에 관하여 행정기관의 수리를 요하는지 여부에 따라 자기완결적 신고와 행위요건적 신고로 구분된다. 이러한 신고의 유형 구분은 신고가 있음으로써 법적 효력이 발생하는 시점, 행정기관의 관여 정도, 분쟁 발생 시 권리 구제 수단의 유형을 결정하는 가장 핵심적인 기준이 된다.

2. 자기완결적 신고

(1) 개념

- 법적 효력의 발생이 행정기관의 별도 수리를 요하지 않고, 사인(신고인)이 법령에 규정된 요건을 모두 갖추어 행정기관에 신고서를 제출(도달)하는 것만으로 완료되는 신고이다. 신고인이 적법한 요건을 모두 갖추면 신고의 무조건적인 수리 의무가 행정기관에 발생하며, 신고를 함으로써 해당 행위를 적법하게 할 수 있는 효력(영업 개시의 적법성)이 발생한다.

(2) 구체적 내용

- 자기완결적 신고는 주로 단순한 사실을 통지하거나 행정기관의 심사를 필요로 하지 않는 경우에 적용되며, 예를 들어 건축법상 착공 신고, 주민등록법상 전입 신고, 의료법상 의원 개설 신고 등이 이에 해당한다. 이러한 신고에 대해 행정기관이 실체적 심사를 거부하거나 부당하게 수리를 거부할 경우, 이는 신고의 법적 효력에 아무런 영향을 미치지 못한다. 판례는 자기완결적 신고를 거부하는 행정기관의 행위는 국민의 법적 지위에 불가분의 영향을 주는 행정 처분으로 보아 항고소송의 대상이 된다고 본다. 다만, 신고 자체의 적법성 요건 심사가 아닌, 형식적 요건 검토(신고서의 필수 기재 사항 누락) 수준에서의 반려 행위는 처분이 아니라고 볼 여지가 있다.

3. 행위요건적 신고

(1) 개념

- 법적 효력의 발생이 단순한 제출(도달)을 넘어, 행정기관의 수리라는 별도의 행정행위를 요구하는 신고이다. 이러한 신고는 실질적으로 허가와 유사한 기능을 수행하며, 행정기관의 수리가 있어야만 비로소 신고의 효력이 발생하고 행위의 적법성이 인정된다. 수리는 신고의 수리 여부에 대해 행정기관의 실질적인 심사 결과가 반영된 것으로 볼 수 있다.

(2) 구체적 내용

- 행위요건적 신고는 주로 공공의 안녕 질서 유지 등 공익적 심사를 요하는 경우에 적용되며, 예를 들어 주택 건설 사업 계획 승인 신청에 대한 행정기관의 수리 등이 이에 해당한다. 이러한 신고가 적법한 요건을 갖추더라도 행정기관이 수리를 거부하면 법적 효과가 발생하지 않는다. 행정기관의 수리 거부 행위는 신고인의 행위의 적법성을 부정하고 권리·의무에 영향을 미치므로, 항고소송의 대상이 되는 행정 처분으로 본다. 따라서 신고인이 수리 거부에 불복하는 경우에는 취소소송 등을 제기하여 다툴 수 있다.

II. 사인의 공법행위로서 신청

1. 신청의 의의

- 신청은 사인이 행정주체에게 일정한 행정행위를 발동하도록 요구하는 의사 표시로서, 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위이다. 신청은 행정주체의 허가, 특허, 인가 등 수익적인 행정행위를 요구하거나, 자신에게 불리한 행정행위를 철회 또는 취소해 줄 것을 요구하는 경우 등 다양한 상황에서 발생한다. 신청은 행정주체의 행정작용을 유발하는 단초가 되며, 행정절차법상 행정기관의 응답 의무를 발생시키는 법적 효력을 가진다. 신고와는 달리 신청만으로는 법적 효과가 완성되지 않고, 반드시 행정기관의 행정행위(예 : 허가 처분)가 뒤따라야만 원하는 법적 결과가 발생한다.

2. 신청의 요건

- 신청이 적법한 효과를 발생시키기 위해서는 일정한 요건을 충족해야 하며, 이는 사인의 법률 행위에 준하는 형식적 및 실질적 요건으로 구성된다.

(1) 형식적 요건

- 신청의 형식적 요건은 법령이 정하는 방식과 절차에 따라 제출되었는지 여부를 말한다. 예를 들어 신청서의 서식 준수, 필요한 첨부 서류 제출, 신청 기간 준수, 관할 행정기관에의 제출 등이 포함된다. 이러한 형식적 요건 중 일부가 결여된 경우에는 행정절차법상 행정기관은 보완을 요구해야 하며, 보완이 이루어지지 않으면 신청은 부적법하게 될 수 있다.

(2) 실질적 요건

- 신청의 실질적 요건은 신청인 자체가 공법상 신청권을 가지고 있는지 여부 등 신청의 내용에 관한 법적 요건을 말한다. 예를 들어 신청의 대상인 행정행위가 법적으로 가능한 것인지, 신청인이 해당 행위를 신청할 수 있는 법적 지위(신청권)를 가지고 있는지 여부 등이 포함된다. 실질적 요건 중 하나인 신청권은 개인의 권익을 보호하기 위해 행정기관에 대해 일정한 행정행위를 해 줄 것을 요구할 수 있는 공법상의 권리를 의미하며, 신청권이 없으면 신청은 각하될 수 있다.

3. 신청의 효과

- 적법한 신청이 행정기관에 도달하면, 다음과 같은 법적 효과가 발생한다. 신청의 효과는 신청 자체가 법적 효과를 완성하는 것이 아니라, 행정기관의 후속 작용을 유발하는 데 중점이 있다.

(1) 응답 의무의 발생

- 행정절차법상 행정기관은 적법한 신청을 받은 경우 신청인에게 신청의 결과를 통지해야 할 의무(응답 의무)를 진다. 이는 거부 처분을 포함하여 신청에 대한 어떤 형태의 결과를 문서로 알려야 하는 의무이다. 응답 의무가 있음에도 불구하고 행정기관이 상당한 기간 내에 아무런 응답을 하지 않는 것을 부작위라고 하며, 이에 대해서는 부작위위법확인소송 등을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.

(2) 절차 개시 효과

- 신청은 허가, 특허 등 신청을 전제하는 행정행위의 발동 절차를 개시하는 효력을 가진다. 신청이 없으면 행정기관은 직권으로 수익적 행위를 발동할 수 없으므로, 신청은 행정행위 발동의 절차적 요건이 된다.

(3) 시간적·법적 효과

- 신청 시점을 기준으로 하여 행정기관이 후에 처분을 하더라도 신청 당시의 법령이나 사실 상태를 적용해야 하는 경우가 있다(시간적 효과). 또한, 신청은 공법상의 시효 중단 등 다른 법적 효과를 발생시키기도 한다.

4. 부적법한 신청의 효과

- 신청이 형식적 또는 실질적 요건 중 하나라도 충족하지 못하여 부적법하게 된 경우에는 원칙적으로 법적 효과가 발생하지 않는다.

(1) 형식적 요건 흠결 시

- 신청서의 필수 기재 사항 누락 등 형식적 요건에 흠결이 있는 경우, 행정기관은 행정절차법에 따라 상당한 기간을 정하여 보완을 요구해야 한다. 이러한 보완 요구에도 불구하고 신청인이 기간 내에 보완하지 않으면, 행정기관은 그 신청을 반려할 수 있다. 이러한 반려 행위는 실질적 심사를 거부하는 것이 아니므로 원칙적으로 행정처분으로 보지 않는다.

(2) 실질적 요건 흠결 시

- 신청권이 없거나 신청의 내용이 법적으로 불가능한 경우 등 실질적 요건에 흠결이 있는 경우에는 행정기관은 그 신청을 본안에서 심사하지 않고 각하 해야 한다. 실질적 흠결로 인한 각하 처분은 신청인의 권익에 직접적인 영향을 미치므로, 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 본다. 다만, 판례는 신청권이 없는 자에게 거부 처분을 하더라도 그것이 취소소송의 대상이 되는 처분이 아니라고 보는 경우도 있어 유의해야 한다.

5. 권리구제

- 사인의 적법한 신청에 대하여 행정기관이 위법한 처분을 하거나 부당하게 응답을 거부할 경우, 신청인은 행정소송 등 다양한 수단을 통해 권리 구제를 받을 수 있다.

(1) 거부 처분에 대한 구제

- 신청에 대하여 행정기관이 거부 처분을 한 경우, 신청인은 취소소송 또는 무효등 확인소송을 제기하여 다툴 수 있다. 이때 거부 처분이 처분으로 인정되기 위해서는 신청인에게 행정기관의 응답을 받을 권리(신청권)가 있어야 한다. 판례는 법규상 또는 조리상 신청권이 있는 경우의 거부 행위만을 행정 처분으로 인정하는 입장을 취한다. 취소소송에서 승소하면 거부 처분은 취소되고, 행정기관은 다시 처분을 해야 할 재처분 의무를 진다.

(2) 부작위에 대한 구제

- 적법한 신청이 있었음에도 불구하고 행정기관이 상당한 기간 내에 어떠한 처분(거부 처분 포함)도 하지 않는 부작위 상태에 대해서는 부작위위법 확인소송을 제기할 수 있다. 이 소송은 행정기관의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 것을 목적으로 하며, 승소 판결을 받더라도 곧바로 원하는 처분을 받는 것이 아니라, 행정기관에게 재처분 의무를 발생시키는 효과를 가진다. 부작위위법확인소송의 적법 요건 역시 신청인에게 신청권이 있어야 함이 필요하다.

III. 결론

- 신고와 신청은 사인이 공법관계에서 자신의 의사를 표시하고 법적 효과를 유발하는 대표적인 공법행위이다. 신고는 행정기관의 수리 여부에 따라 자기관결적 신고와 행위요건적 신고로 구분되어 그 법적 효력 발생 시점과 권리 구제 방식이 결정된다. 신청은 행정기관의 행정행위 발동을 요구하는 의사 표시로서, 적법한 요건을 갖추어 행정기관에게 응답 의무를 부과하는 효력을 가진다. 신청에 대한 위법한 거부 처분이나 부작위에 대해서는 신청권의 유무를 중심으로 취소소송 및 부작위위법확인소송 등을 통해 권리 구제를 받을 수 있으며, 이는 국민의 권익 보장을 위한 행정법적 통제 수단으로서 중요한 의미를 가진다.